

訴願書

稱謂	姓名 (或法人、團體名稱)	出生年月 日	住所或居所 (營業所或事務所)	身分證明文件字 號
訴願人	鴻○○○有限公司		臺北市松山區八德路○段 ○號○樓	統一編號：○○ ○○○○○○○
代表人 (法人 或團體 應填具)	曾○○		臺北市松山區八德路○段 ○號○樓	○○○○○○○○○ ○○○
訴願 代理人 (未委 任者， 免填)	蔡○○		○○市○○區○○路○段 ○○號	○○○○○○○○○ ○○○
原行政處分機關	金融監督管理委員會			
受理訴願機關	行政院			
行政處分書 發文日期及文號	112年10月11日金管證券字第1 120384654號函； 113年1月2日金管證券罰字第1 120152804號裁處書	行政處分之年 月日	中華民國112年1 0月11日 中華民國113年1 月2日	
本訴願事件（專任教師或準用教師者）有無提起教師申訴程序： ☒ 無 ☐ 有。向何機關或學校提起： 提起之年月日：				
訴願請求事項： 請求撤銷原處分機關112年10月11日金管證券字第1120384654號函及113年1月2日金管證券罰字第1120152804號裁處書。				
事實： 原處分機關以訴願人未完成洗錢防制法令遵循聲明即從事虛擬通貨業務為由，先以112年10月11日函限期於112年11月10日前完成改善，嗣以113年1月2日裁處書處訴願人罰鍰新臺幣50萬元。				

理 由：

一、訴願人前於112年1月10日以掛號郵寄洗錢防制法令遵循聲明等文件至原處分機關銀行局，代表人並於同月31日再次親送；因該業務權責於112年3月7日由銀行局移轉證券期貨局，所送文件未能交接續行審查，致未能如期完成聲明，係不可歸責於訴願人之事由。

二、原處分機關112年10月11日函所定1個月改善期限過於窘迫，斯時尚有多家業者遞件待審，客觀上不可能於期限前完成審查並取得聲明，欠缺期待可能性，訴願人主觀上並無故意，縱有過失亦應阻卻責任。

三、該函僅記載「限期完成改善」，未載明改善內容究為停止營業、辦理聲明或取得聲明完成，欲督促履行之公法上義務不明，違反明確性原則；裁處書既以該函為裁罰前提，亦應一併撤銷。

四、綜上，請求撤銷上開函及裁處書。

檢附之證據或附件：

一、原處分機關112年10月11日函及113年1月2日裁處書影本乙份。

二、112年1月10日郵寄掛號及郵件查詢紀錄影本乙份。

三、112年12月27日洗錢防制法令遵循聲明等文件影本乙份。

四、代理人委任書乙份。

此 致

金融監督管理委員會 轉陳

行政院

訴 願 人：鴻○○○有限公司

代 表 人：曾○○（簽名或蓋章）

代 理 人：蔡○○（簽名或蓋章）

中 華 民 國 113年1月31日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。